



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום
מקרקעין אביטל שרייבר

הדסה עמר, אחר [REDACTED]
באמצעות ב"כ: עו"ד תנעמי אוריאל

תובעת

נגד

- | | |
|----|--|
| 1 | זכריה נהרי, אחר [REDACTED]
באמצעות ב"כ: עו"ד כהן עוז |
| 2 | ברכה נהרי (נמחקה), אחר [REDACTED]
באמצעות ב"כ: עו"ד כהן עוז |
| 3 | חוזה אפרת, ת.ז. [REDACTED] |
| 4 | בן עטר אורנה, ת.ז. [REDACTED] |
| 5 | שריפי רביבה, ת.ז. [REDACTED] |
| 6 | נהרי טלי, ת.ז. [REDACTED] |
| 7 | אהרוני אהובה, ת.ז. [REDACTED] |
| 8 | נהרי אברהם, ת.ז. [REDACTED] |
| 9 | נהרי יהודה, ת.ז. [REDACTED] |
| 10 | נהרי אוריה, ת.ז. [REDACTED] |

נתבעים

פסק דין

עניינו של ההליך הוא סעד לפירוק תוספת בנייה שבנו הנתבעים.

1. הצדדים הם בעלי זכויות בדירות בבית המשותף ברחוב נתאי הארבלי 20 בירושלים הרשום כגוש 30172 חלקה 161 (להלן – הבית המשותף). הבית המשותף נרשם בשנת 1959 על ידי מדינת ישראל שהיתה אותה עת בעלים של כל היחידות בבית המשותף. בבית המשותף 4 יחידות והן רשומות כדירות. תת חלקה 4 רשומה על שם התובעת. הנתבעים הם בעלי זכויות החכירה בתת חלקה 2 הרשומה בבעלות מדינת ישראל. לבית המשותף תקנון מצוי. כמו כן קיימת חצר המהווה רכוש משותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. כתב התביעה הוגש תחילה בסעדים שונים, אולם בהמשך הגיעו הצדדים להסכמות במרבית הסעדים, ובעקבות כך אותם סעדים נמחקו מההליך לבקשת התובעת, כך שנותר לדון בסעד הנוגע להריסת תוספת הבניה בדירת הנתבעים (ר' פרוטוקול הדיון מיום 22.6.2022 עמוד 2).

עיקר טענות התובעת

3. לטענת התובעת, בעת שביקשה לבנות תוספת בניה לדירתה, הסתבר לה שלא תאושר לה על ידי העירייה תוספת כאמור בשל בניה ללא היתר שביצעו הנתבעים.

4. לטענתה, תוספת הבניה של הנתבעים נעשתה ללא היתר בניה, ללא הסכמות בעלי הדירות האחרים הנדרשות על פי חוק, וללא החלטת האספה הכללית, תוך שימוש ברכוש המשותף. הנתבעים אף פיצלו את דירתם ל-2 דירות באופן הפוגע בקניינם של התובעים.

5. פעולותיהם של הנתבעים מהוות הסגת גבול, פוגעות ברכוש המשותף ומורידות את ערך דירת התובעת.

עיקר טענות הנתבעים

6. לטענת הנתבעים, מדובר בתביעה נקמנית, כתוצאה מהליך שנקטו הנתבעים כלפי התובעת למניעת בניה פוגענית של התובעת.

7. לטענתם, יש למחוק סעיפים מסיכומי הנתבעים המתייחסים לסעדים שנמחקו ולמו"מ בין הצדדים שיש עליו חיסיון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. לטענתם, תוספת הבניה שביקשה התובעת כללה יצירת עמודי חיזוק **בתוך** דירת הנתבעים, באופן הפוגע בדירתם, ועל כן הנתבעים התנגדו לה. התובעת לא קידמה חלופה שתאפשר ביצוע תוספת בניה הכוללת חיזוק **מחוץ** לדירה.

9. לטענת הנתבעים, טענת התובעת בדבר היעדר היתר בניה היא מתחום דיני התכנון ואינה בסמכות ערכאה זו. עוד לטענתם, הבניה בוצעה לפני יותר מ-60 שנה על פי היתר בניה, תוך שקיימת חריגה קטנה של סגירת מרפסת מקורה עם יסודות בטון. לטענת הנתבעים, הדירה אינה מפוצלת ויש מעבר פתוח בין כל חלקי הדירה, ומתגוררת בה דיירת אחת.

10. קבלת הרוב הדרוש לצורך הרחבת דירה אינה דורשת כינוס האספה הכללית, וניתן להוכיח הסכמות של בעלי דירות להרחבה כאמור בדרכים שונות.

11. התובעת לא הייתה בעלת דירה בבית המשותף בעת שבוצעו ההרחבות, ולאחר שרכשה את דירתה לא הגישה תביעה בעניין במשך 11 שנה. בשל העובדה שהתובעת רכשה את דירתה לאחר ביצוע ההרחבה, יש להפוך את הנטל כך שהחובה עליה להוכיח שהבניה נעשתה ללא הסכמה.

ההליך

12. כתב התביעה הוגש ביום 27.2.2022. לאחר מכן נמחקה הנתבעת 2 מההליך, ויורשיה צורפו כנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. ביום 22.6.2022 התקיים דיון מקדמי, במסגרתו הושגו הסכמות שונות בין הצדדים, כך שכפי שנכתב לעיל, חלק מסעדי התביעה התייתרו ונמחקו, ונותר לדון בסעד בנוגע להריסת תוספת הבניה לדירת הנתבעים בלבד.

14. ביום 21.3.2023 התקיימה ישיבת הוכחות. מטעם התובעת העיד מר עמואל, עובד משרד אדריכלות, וכן מר זהר עמר ומר יחיאל עמר, בניה של התובעת, והתובעת עצמה. מטעם הנתבעים נחקר מר אורי שרביט, הנדסאי אדריכלות שנתן חוות דעת מומחה, וכן העידו מר זכריה נהרי ומר אבי נהרי, שניים מהנתבעים. לאחר מכן נקבע התיק לסיכומים בכתב. בהמלצת הח"מ, הצדדים פנו להליך גישור, ועל כן נתנו אורכות להגשת סיכומים, אולם הליך הגישור לא צלח, והצדדים הגישו סיכומים.

דיון והכרעה

15. סעיף 71ב לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) קובע הוראות לעניין הרחבת דירה בבית משותף על חשבון הרכוש המשותף כדלקמן:

"(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע

בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל

דירה אחרת באותו בנין.

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו

ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף

והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון

לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה

מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון,

יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.

(ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי

ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.

(ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את

האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה."

16. "הרחבה" הוגדרה בסעיף 71א לחוק המקרקעין כ"הגדלה של שטח דירה קיימת

בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף."

17. מכאן, שהתנאים לביצוע הרחבת דירה הם הסכמת הרוב הדרוש מבין בעלי הדירות

בבית המשותף, והאפשרות לקבל היתר בניה לביצוע ההרחבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. גם אם חלק מההרחבה הנטענת (זו שבקומת המרתף) אושרה לצורך בניית מחסן, על פי הפסיקה גם מחסן כאמור, המהווה המשך טבעי לדירה, יכול להיחשב כהרחבת דירה. בע"א (מחוזי י-ם) 3418/09 עטיה נ' שגיא (נבו, 17.1.2010) פורטו השיקולים לבחינת השאלה האם תוספת בניה תחשב "הרחבת דירה" כמשמעותה בחוק המקרקעין, כדלקמן:

"השיקולים שעמדו לנגד עיני המחוקק היו מחד - פתרון מצוקת דיור וצפיפות המגורים של משפחות רבות על ידי מתן אפשרות לבעל דירה המעוניין בהרחבה לנצל ניצול נאות של קניינו ומאידך – מניעת סחטנות וניצול לרעה של זכות המיעוט ממניעים של צרות עין"

ובהמשך-

"תוצאה זו גם עולה בקנה אחד עם דעתו של המלומד עו"ד אריה אייזנשטיין (בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין, הוצאת בורסי, תשס"א-2001, חלק ג', עמ' 223-224), המקובלת עלי, כי למרות שגם בניית מחסן כשלעצמו יכולה להיחשב כהרחבת דיור, הרי שעל מנת להיכנס לצלו של סעיף 71ב' לחוק, ההרחבה צריכה להיות המשך טבעי של הדירה ומתוך הדירה. "

כפי שיפורט בהמשך, בענייננו ניתן לראות בבניה בקומת המרתף כחלק מדירת הנתבעים. לפיכך יש לבחון האם התוספת האמורה לדירת הנתבעים עומדת בתנאי סעיף 71ב' לחוק המקרקעין.

19. באשר לאפשרות לקבלת היתר בניה - מטענות התובעת עולה שהיא מסכימה שקיים היתר לתוספת בניה לדירת הנתבעים, הכולל תוספת מחסן בקומת המרתף בשטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של 26 מ"ר וכן תוספת ליחידה בקומת הקרקע בשטח של 33 מ"ר (ר' סעיפים 10-11 לתצהיר עמואל) אולם לטענתה הנתבעים בנו בפועל שטח גדול יותר, בניגוד להיתר.

20. על פי עדות הנתבעים, הבנייה האמורה בוצעה לפני כ-60 שנה על פי היתר בניה שמספרו 14278 (הנתבעים צירפו לתצהירם עותק מההיתר, משנת 1963). מעותק ההיתר שצורף עולה כי הוא כולל תוספת מוצעת של 25.53 מ"ר בקומת המרתף ו-31.78 מ"ר בקומת הקרקע. בהקשר זה יש לציין כי יכולים להיות הפרשים בחישוב השטחים בשל שונות בשיטות החישוב שהיו קיימות בנושאים תכנוניים ובנושאים קנייניים. מכאן שלא קיימים פערים משמעותיים בין הצדדים לעניין היקף התוספות שאושר לנתבעים מבחינה תכנונית.

21. אקדים ואכתוב שבאשר להיקף החריגה של הנתבעים מהיתר הבניה שניתן להם, אני מעדיפה את גרסת הנתבעים, כפי שיפורט להלן.

22. הנתבעים מודים שחרגו מהיקף השטח שאושר להם בהיתר, בכך שחרגו בהיקף של 6.92 מ"ר בקומת המרתף וב-19 מ"ר בקומת הקרקע (ר' חוות דעתו של מר שרביט בסעיף 9.6 והתכנית שצורפה כנספחים 1(1) ו-1(2) לחוות הדעת, וכן חקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 21.3.2023 עמוד 12 שורות 5-6). מר שרביט הבהיר בחקירתו שביצע יחד עם צוות מטעמו את המדידה בדירת הנתבעים (עמוד 13 שורות 9-11).

23. לטענת התובעת, היקף החריגה גדול בהרבה [סעיף 12 לתצהיר עמואל בו נטען שנבנה מחסן בקומת הקרקע (הכוונה כנראה לקומת המרתף) בשטח של 57 מ"ר]. האסמכתה היחידה שצורפה לתצהירו של עמואל בתמיכה לטענה זו, היא נספח ד לתצהירו שהוא צילום של חלק מתכנית שלא ידוע מה מקורה (וככל הנראה מהווה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חלק מהבקשה להיתר שהגישה התובעת), שם צוין במפורש לגבי התוספת המופיעה בה, **שאינה ניתנת למדידה**. בחקירתו הנגדית מסר מר עמואל שלא נכנס לדירת הנתבעים ולא ביצע מדידה, מכיוון שלא ניתן היה למדוד, וכי היה גורם נוסף מטעם הצדדים שכן נכנס לדירת הנתבעים (קונסטרוקטור) וכן אנטולי מהנדס מהעירייה, ואינו יודע מדוע לא זומנו להעיד (עמוד 4 שורות 21-49). זהר עמר, בן התובעת, טען בחקירתו שקיימת תכנית מדידה, וכשנשאל מדוע לא הוגשה, טען שלא התבקש להגישה (עמוד 7 שורות 12-30).

בנסיבות אלו, התובעת לא הציבה תשתית מינימלית לטענתה בדבר היקף החריגה הנטענת מהיתר הבניה של הנתבעים, אף שעולה שהיו בידיה אפשרויות שונות להציג תשתית כאמור, ובכלל זאת המצאת תכנית המדידה הנטענת, בקשה למינוי מומחה מטעמה למדידת היקף הבניה בדירת הנתבעים, וזימון מהנדס העירייה והקונסטרוקטור שפעל מטעם הצדדים ואשר עולה מעדויות התובעת שנכנסו לדירת הנתבעים, למתן עדות. חלף זאת התובעת בחרה להעלות טענות כלליות שאינן נתמכות בשום אסמכתה רלוונטית. לפיכך אני מקבלת את טענת הנתבעים בדבר היקף החריגות מהיתר הבניה.

24. מהאמור עולה כי באשר לתנאי להרחבת דירה הדורש שניתן יהיה לקבל לגביה היתר בר תוקף, קיים בסיס מספק לטענת הנתבעים שלמעט שטח החריגה אשר הודו שקיים, יתר השטח מאושר בהיתר. עם זאת, בשל היבטים שעלו בעניין זה במסגרת הערר שהגישו הנתבעים כנגד בקשת התובעת להיתר, כפי שעולה מפרוטוקול ועדת הערר מיום 12.11.2019 (להלן – החלטת ועדת הערר), אבהיר כי הקביעה האמורה רלוונטית להליך זה, אבל אין בה כדי לגרוע מסמכות רשויות התכנון לקבוע שהשטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנבנה על ידי הנתבעים ללא היתר עולה על האמור ולנקוט בסמכויות ככל שימצאו
לנכון.

25. באשר להסכמות הנדרשות - על פי סעיף 71ב(א) האמור, נדרשת הסכמה של מי
שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד
לדירותיהם. על פי הפסיקה, הסכמות כאמור יכולות להינתן גם בדיעבד. ר' לעניין
זה רע"א 527/14 **משה כובאני נ' ישראל לוי** (נבו 19.2.2014) בפסקה 10 לפסק הדין.
הסכמות כאמור יכולות להינתן גם בעל פה, ובלבד שהן מפורשות. ר' ע"א 815/81
כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982).

26. בבית המשותף קיימות 4 דירות. הנתבעים לא הציגו הסכמות של הבעלים של שתי
הדירות הנוספות. עם זאת, עולה כי גם בשתי הדירות האחרות בוצעו הרחבות (ר'
סעיף 9.3 לחוות הדעת האדריכלית מטעם הנתבעים, בו נטען שהבעלים של דירות 1
ו-3 ניצל את מלוא זכויות הבניה שלו והרחיב את ביתו בהיתר 2018/0183.01, דברים
שלא נסתרו בחקירתו הנגדית). במצב דברים זה, יכול שניתן היה לראות בכך
הסכמה קונסטרוקטיבית של בעל 2 הדירות הנוספות בבית המשותף, על פי סעיף
71ב(ג) לחוק המקרקעין. אולם הטענה לא נטענה על ידי הנתבעים, וממילא לא
נבחנה השאלה האם ההרחבה האמורה דומה להרחבה שבוצעה בדירת הנתבעים,
וכן מפרוטוקול ועדת הערר מיום 12.11.2019 שהוגש בהליך עולה שקיימות עבירות
בניה רבות בבית המשותף, אשר לא ברור אם הן מתייחסות גם לבניית השכן, ועל כן
איני מוצאת מקום לדון בשאלה האם קיימת הסכמה קונסטרוקטיבית של הבעלים
של 2 הדירות הנוספות בבית המשותף בשל הבניה הנוספת שביצע. עם זאת, אני
סבורה שניתן להגיע למסקנה שאין מקום להרוס את ההרחבה שבנו הנתבעים על פי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההיתר, גם מבלי לראות בבעל 2 הדירות האחרות כמסכים קונסטרוקטיבית לתוספת הבניה.

27. טענות הנתבעים בהקשר זה התבססו על כך שהתובעת קיבלה את הזכויות בדירה עשרות שנים לאחר ביצוע התוספת, כך שנכנסה למצב קיים, ורק כ-11 שנים לאחר מכן, העלתה טענות העניין. בנסיבות אלו טוענים הנתבעים להיפוך נטל לעניין ההסכמות, לשיהוי ולמניעות.

28. אני סבורה כי בנסיבות העניין ניתן לראות בתובעת כמי שמנועה כיום להעלות טענות להיעדר הסכמה לתוספת הבניה, כפי שאנמק להלן.

29. ראשית, כעולה מראיות הנתבעים, הבניה האמורה בוצעה בשנות השישים של המאה הקודמת, לפני כשישים שנה. ר' לעניין זה חוות הדעת האדריכלית מטעם הנתבעים, בעמוד 4 סעיף 9.5, אשר לא נסתרה. כעולה ממסמכי הרישום, הבית המשותף נרשם בשנת 1959, לבקשת מדינת ישראל שהייתה אז הבעלים של כל הדירות. העברת זכויות הבעלות או החכירה ממדינת ישראל לבעלי הדירות נעשתה רק שנים רבות לאחר מכן. גם לטענת התובעת, עד אמצע שנות ה-2000 המגורים בדירה (בה התגורר בזמנו אח התובעת) היו בדמי מפתח (סעיף 7 לכתב התביעה), והדירה נרכשה על ידי אח התובעת ועל ידי התובעת עצמה רק בשנת 2007 (סעיף 8 לכתב התביעה). מכאן, שבעת ביצוע העבודות נשוא ההיתר שניתן בשנת 1963, הייתה מדינת ישראל בעלת הזכויות בכל הדירות, ועל כן, כבעלים, סביר להניח שהסכימה בשם כל הדירות לביצוע עבודות על פי היתר שממילא, כבעלת הדירה נשוא ההיתר, ככל הנראה נדרשה הסכמתה (אם כי יוער שלא ניתן להבין מראיות הנתבעים או מההיתר שאכן מדינת ישראל כבעלת הדירה נדרשה לתת הסכמה להיתר שהתבקש בזמנו על ידי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבע 1). בנוסף, בחקירתו הנגדית, העיד הנתבע 1, מר זכריה נהרי, מי שהיה בעל הזכויות הדירה בעת הגשת הבקשה להיתר ובעת הבניה, כי באותו שלב הייתה עמידר בעלת דירת התובעת, וכי עמידר נתנה הסכמתה לבניה האמורה, שאחרת לא יכול היה לבנות (פרוטוקול הדיון מיום 21.3.2023 עמוד 13 שורות 44-32). אמנם עניין זה לא הוזכר בתצהירו של הנתבע 1, אלא רק במענה לשאלות בחקירתו הנגדית, אבל מכיוון שהוא העד היחיד שיכול להעיד מידיעה אישית בנוגע לנסיבות מתן היתר הבניה וביצוע הבניה, ולאור העובדה שחלפו עשרות שנים מאז ניתן ההיתר ובוצעו העבודות, אני סבורה שיש בעדותו בצירוף העובדה שבמשך כ-60 שנה לא הועלו טענות בנוגע לבניה על ידי מי מדינת ישראל או מי מבעלי הזכויות בדירות האחרות, כדי לתמוך במסקנה שאכן הייתה הסכמה לביצוע הבניה על פי ההיתר.

זכויות התובעת, שנכנסה בנעלי אחיה ובנעלי מדינת ישראל בכל הנוגע לזכויות בדירה, אינן יכולות להיות רחבות יותר מזכויות אלו שקדמו לה. השנים הרבות שחלפו מאז נבנתה התוספת, מבלי שמי מבעלי הזכויות הקודמים בדירה העלה טענה כלשהי בנוגע לבניה, בצירוף עדותו של הנתבע בדבר ההסכמות שנתנו לו, והעובדה שטרם הבניה בוצע הליך תכנוני של קבלת היתר בניה, מחזקים את המסקנה כי יתר בעלי הדירות אכן הסכימו לבניה [ר' והשווה ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, לה (3) 309 (1981)].

30. שנית, לטענת התובעת, היא רכשה את הזכויות בדירה יחד עם אחיה ז"ל בשנת 2007 (סעיף 8 לכתב התביעה) וזכויות אחיה הועברו אליה בהמשך לאחר פטירת אחיה בשנת 2013. מכאן שרכישת הדירה על ידי התובעת בוצעה עשרות שנים לאחר שהתוספת בוצעה בפועל, כך שהתובעת רכשה את הדירה במצב קיים וידוע (גם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משום שתקופה ארוכה קודם לכן האח התגורר בדירה בדמי מפתח), ולאחר מכן במשך למעלה מ-10 שנים לא העלתה התובעת כל טענה באשר לתוספת הבניה. עדי התובעת הודו כי מאז רכישת הדירה על ידה לא ידוע להם על שינויים בנוגע לתוספת בניה בדירת הנתבעים (פרוטוקול הדיון מיום 21.3.2023 עמוד 5 שורות 29-37, עמוד 10 שורות 43-44). לאור חלוף השנים, לרבות שנים בהם התובעת עצמה הייתה בעלת הדירה, מבלי שהתובעת הראתה התנגדות כלשהי לתוספת הבניה, ובהתחשב בכך שמצב דירת הנתבעים היה ידוע עוד לפני העברת הזכויות בדירה על שם התובעת, בצירוף ביצוע בניה נרחבת בשתי הדירות הנוספות בבית המשותף, ורצונה של הנתבעת עצמה להרחיב את דירתה, מביאים לכך שהנתבעים היו רשאים להניח שהתובעת מסכימה לבניה שבוצעה, אף אם לא מדובר בהסכמה מפורשת, ולכל הפחות, מדובר בשיהוי ניכר של התובעת מבלי שניתן לו הסבר מניח את הדעת [ר' והשוו תיק (מפקח ירושלים) 305/15 **ציפורה קלר נ' דוד כהן** (נבו 1.3.2017) בפסקה 30]. אמנם אין בהסכמה משתמעת כאמור כדי לעמוד בפני עצמה כהסכמה לבניה, אבל יש בה, בצירוף השיהוי המשמעותי בהעלאת הטענות בעניין, משום חיזוק לנימוקים האחרים שמביאים למסקנה שהתובעת אינה זכאית כיום לדרוש את פירוק הבניה שבוצעה על פי היתר [ר' ע"א (מחוזי חיפה) 1677/05 **נאוה כרמל נ' ראו** **ינקוביצי (ינקוביץ) (נבו 12.8.2007)**].

31. שלישית, אין מחלוקת שהתובעת הגישה בקשה לקבלת היתר בניה לבניית תוספת לדירתה. מטענות התובעת עצמה עולה כי הסיבה להגשת התביעה היא העובדה שהנתבעים הגישו ערר על החלטה לתת לתובעת היתר לבניית תוספת לדירתה, והערר התקבל, בין היתר משום שנמצא שקיימות עבירות בניה רבות בבית המשותף ומשום שנמצא מקום לדרוש חיזוק של הבית המשותף. [בע"א \(מחוזי חיפה\) 2821/01](#) ו**ילסקר נ' לויט** (נבו, 8.8.2002) נקבע שניתן לראות בעצם הגשת בקשה להיתר בניה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משום הסכמה קונסטרוקטיבית להרחבה דומה שביצע בעל דירה אחרת. זאת, בתנאי שהבקשה תאושר תכנונית ושתינתן הסכמת הרוב הדרוש של בעלי הדירות (ר' פסקאות 13-14 לפסק הדין). אמנם בענייננו ועדת הערר החליטה לבטל את החלטת הועדת המקומית למתן היתר בניה לתובעת, אך זאת בשל פגמים שנפלו בבקשה, תוך שנתנה זכות לתובעת לתקן את הבקשה באופן שתשקף את הבינוי הקיים בבניין ואת עבירות הבניה או לבקש הכשרתן (ר' סעיפים 17, 18 להחלטת ועדת הערר). הנתבעים מצדם טוענים שאינם מתנגדים להרחבת דירת התובעת, אולם זאת באופן שלא יפגע בדירתם. מהחלטת ועדת הערר עולה כי הסיבה לביטול החלטת הועדה המקומית אינה בשל היעדר הסכמות נדרשות, אלא בהיבטים אחרים, שאינם מונעים מהתובעת להגיש בקשה מתוקנת לביצוע בניה דומה לזו של הנתבעים (ר' גם תשובתו של מר אבי נהרי בחקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 21.3.2023 עמוד 15 שורות 1-10 שם הבהיר שהנתבעים אינם מתנגדים לכך שהתובעת תבנה תוספת בניה שאינה כוללת רכיבים מיוחדים הצפויים לפגוע בדירתם). אציין גם שמחוות דעת מומחה הנתבעים עולה שעל פי התוכנית החלה על הבית המשותף, קיימות די זכויות בניה כדי לאפשר הרחבה משמעותית של דירת התובעת, שאינה נופלת מזו שבוצעה בדירת הנתבעים, והדבר לא נסתר. נסיבות אלו מחזקות את המסקנה שהתובעת הסכימה למעשה, לפחות באופן קונסטרוקטיבי, לבניה שביצעו הנתבעים.

טענה בדבר פיצול דירת הנתבעים

32. התובעת, שעליה נטל ההוכחה, לא הוכיחה שהיחידה הקיימת במרתף היא יחידה עצמאית ונפרדת מדירת הנתבעים. מראיות התובעת עלה שקיים חיבור פנימי בין קומת המרתף לקומת הקרקע (ר' לדוגמה תצהיר אבי נהרי בסעיף 19 על פיו יש מעבר פתוח בין כל חלקי הדירה, דבר שלא נסתר). גם אם קיימת דלת נוספת לקומת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המרתף, וגם אם קיים שם מטבחון ושירותים (כעולה מחקירת שרביט בעמוד 12 לפרוטוקול הדיון שורות 12-29) אין בכך כדי להוכיח שמדובר בשתי יחידות נפרדות, שכן הטענה שקיים חיבור פנימי בין שתי הקומות לא נסתרה, ואין מניעה קניינית לבצע חלוקה פנימית בתוך דירה.

33. באשר לטענה לפגיעה בדירת התובעת עקב פיצול הדירה, אמנם נקבע בפסיקה כי פיצול יחידה למספר יחידות מהווה שינוי הפוגע בערך הדירות האחרות. בע"א 395/74, יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח', פ"ד כט (2) 39, בעמ' 43 נאמר: "בדרך כלל מתקבל על הדעת שהוספת דירות בבית משותף עשויה לגרום להורדת ערך יתר הדירות בבית, במידה מרובה או מועטה" [ר' לעניין זה גם פסק דינה של כב' המפקחת (דאז) ע' וינברגר בתיק (המפקחת על רישום מקרקעין עכו) 28/07 אילנה זמיר זינגר נ' שמעון כהן (נבו 11.7.10)]. אולם בענייננו, התובעת לא הוכיחה שמדובר ביחידה המהווה דירה נפרדת לכל דבר ועניין, ומעדויות הנתבעים עלה שגם אם ניתן להשתמש בקומת המרתף כיחידה, היא עדיין מחוברת לדירה בקומת הקרקע ומהווה חלק ממנה, וכן עלה כי לפחות בכל הנוגע לתקופה הנוכחית, משפחת הנתבעים היא שמתגוררת בשתי הקומות (ר' לדוגמה חקירת זכריה נהרי בעמוד 14 לפרוטוקול הדיון שורות 17-2).

34. מכיוון שלא הוכח שמדובר בשתי יחידות נפרדות, הרי שגם אם באופן פנימי חלק מהדירה היה מושכר בעבר לגורם נוסף, וגם אם ייעודה של קומת המרתף הוא למחסן, והיא משמשת בפועל למגורים, הרי שמדובר באופן השימוש בדירה, עניין שאינו נתון לסמכות המפקח על רישום מקרקעין. בד"נ 20/73 יעקב שמע נ' נחמה סדובסקי ואח', פ"ד כח (1) 730, כי נקבע כי שינוי בסוג השימוש בדירה אינו מסוג העניינים הנכללים בסעיף 2(א) שבתקנון המצוי, וכי כוונת סעיף 2(א), המתייחס



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לשינויים ברכוש המשותף, היא לשינויים פיזיים בלבד [ר' גם ע"א (מחוזי חיפה)
1589/05 **מצר נירה נ' יעקב וזלדה גיטיס**, בפסקה 4.4 (נבו 14.06.2006)].

35. באשר לשימוש בקומת המרתף בניגוד לייעודה התכנוני, הרי שהסמכות בעניינים
אלו מסורה למוסדות התכנון ולא למפקח על רישום מקרקעין [ר' לדוגמה תיק
(המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 659/20 עו"ד **נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז**
עזרא (נבו 14.03.2022)] ועל כן הטענות בעניין זה נדחות.

הבניה בחריגה מהיתר הבניה

36. כפי שנכתב לעיל, הנתבעים מודים שקיימת חריגה מהיתר הבניה שניתן להם, בכך
שחרגו בהיקף של 6.92 מ"ר בקומת המרתף וב- 19 מ"ר בקומת הקרקע (ר' חוות
דעתו של מר שרביט בסעיף 9.6 והתכנית שצורפה כנספחים 1(1) ו- 1(2) לחוות
הדעת, וכן חקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 21.3.2023 עמוד 12 שורות 5-6).

כאמור, אחד התנאים לביצוע הרחבת דירה כאמור היא האפשרות לקבל היתר לכך
על פי תכנית בת תוקף. הנתבעים לא הוכיחו שניתן לקבל היתר לחריגות שביצעו.
במצב הדברים נשוא הליך זה, שבו נבחנת הבניה לאחר שבוצעה בפועל, ניתן לבחון
האם בעל הדירה שהרחיב את דירתו פעל בהתאם להיתר. הבחינה במצב דברים
כאמור אינה באה להחליף את גורמי הרישוי הרלוונטיים ואינה באה לבחון האם
בעל הדירה קיים את כל תנאי ההיתר כפי שנדרשו ממנו, שכן כאמור אין הדבר
בסמכות ערכאה זו. מטרתה של בחינה זו היא שלא לאיין את דרישת סעיפים 71א
ו-71ב האמורים, שכן אם עולה שאמנם ניתן לתת היתר על פי תכנית בת תוקף, ואף
ניתן היתר כאמור, אך בעל הדירה ביצע הרחבה אחרת, ולא זו שאושרה לו בהיתר,
אין משמעות לדרישה האמורה. כמו כן, ההנחה היא שבעלי הדירות שנתנו הסכמתם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/93/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לבניה, הסכימו לביצוע הבניה על פי היתר בניה כדין [ר' לעניין זה תיק (מפקח פתח תקוה) 245/19 **גרין חיים דוב נ שטרנבוך איטה לאה** (נבו 4.3.2021 בפסקה 23, תיק (מפקח פתח תקוה) 355/21 **הלר רפאל נ' רוט אלימלך** (נבו 30.8.2022) (להלן – עניין הלר) בפסקה 40]. בנוסף, וכפי שנכתב על ידי חברי כב' המפקח מאיר פורת **בעניין הלר**, בין בעל הדירה המרחיב לבעלי הדירות שהסכימו להרחבה נוצר למעשה חוזה שחלקו העיקרי הוא שעבודות ההרחבה יושלמו באופן ראוי ותקין (פסקה 56 לפסק הדין).

37. אף שחלפו עשרות שנים מאז בוצעה הבנייה, הרי שהנתבעים, שחרגו מהיתר הבניה שניתן להם, אינם יכולים לטעון להסתמכותם על ההסכמה הנטענת בכל הנוגע לחריגה כאמור.

לעניין זה יפים הדברים שנאמרו בת"א (מחוזי תל אביב) 2816/03 **קוצ'יצקי נ' שפלן** (נבו 3.4.2006):

"אמנם, בדרך כלל הזכות הקניינית נפרדת היא מן השאלה התכנונית, ואיננה תלויה בשאלת קיומו של היתר בנייה אך כאשר השאלה שעל הפרק היא שאלת זכותו של בר רשות בהשבחות שהשביח את הנכס אי אפשר שלא להתעלם מהעדרה של ציפייה לגיטימית הצריכה לעמוד ביסוד ההשבחה. בנייה בלתי חוקית נתונה, מעצם טיבה, לסכנת הריסה, ואין הבונה רשאי לטעון לזכות הנשענת על הסתמכותו. "

38. בנוסף, מהחלטת ועדת הערר עולה כי הבניה הבלתי חוקית שבוצעה בבית המשותף עלולה להכביד על מתן היתר לתוספת הבניה שמבקשת התובעת. לפיכך, הנתבעים אינם יכולים לאחוז בחבל משני קצותיו, ולטעון מחד שהם מסכימים לכך שהתובעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תבנה תוספת לדירתה, ומאידך לסרב להרוס תוספת בלתי חוקית שביצעו באופן
היכול להכביד על קבלת היתר בניה לביצוע תוספת כאמור.

39. לאור האמור, אני קובעת שעל הנתבעים לפרק את תוספת הבניה שביצעו בחריגה
מההיתר שניתן להם, דהיינו, 6.92 מ"ר בקומת המרתף ו-19 מ"ר בקומת הקרקע,
כמופיע בנספח 1(1) ו-2(1) לחוות דעת המומחה מטעמם, זאת בתוך 12 חודשים
מהיום. יובהר כי ככל שהנתבעים יקבלו בתוך המועד האמור היתר לעניין תוספות
אלו, וכן יקבלו הסכמות של הרוב הדרוש לבנייתן, יהיו רשאים לפעול בהליך מתאים
כדי להביא לשינוי תוצאת פסק הדין.

סיום

40. לאור האמור, התביעה מתקבלת חלקית, כך שעל הנתבעים לפרק את תוספות הבניה
שביצעו בחריגה מההיתר שניתן להם בהתאם למפורט לעיל.

41. בנסיבות אלו, בשל קבלת חלק מהתביעה בלבד, אני קובעת שכל צד יישא
בהוצאותיו.

ניתן היום, ד' אדר ב' תשפ"ד, 14 מרץ 2024, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים